



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

תובעים	1	עופר דוד
	2	עופר רחל
	3	מושלי מהרשק דפנה
באמצעות ב"כ: עו"ד יאיר אבני ואח'		
שד' פל-ים 2		
בנין ברוש		
חלונות הסיטי, חיפה		
טל': 04-8682020 פקס: 04-8682030		

נתבעות	נגד	
1	גורביץ יהודית, ת.ז. 06490239	
2	מיטשליץ (חלבין) רויטל, ת.ז. 59734889	
3	יונתן רעיה, ת.ז. 9163361	
באמצעות ב"כ: שמעון צח ואח'		
רח' חורי 2, מגדל הנביאים		
ת.ד. 41 חיפה		
טל': 04-8643264 פקס: 04-8645826		

פסק דין

- השאלה שעומדת להכרעתי היא האם יש להורות לנתבעות, שהן בעלים של שלוש דירות בבית המשותף, להרוס שביל גישה שבנו בתחום החלקה ולהורות להן לבנותו בתוואי אחר.
- הבית המשותף מושא ההליך מורכב משני מבנים ומונה סה"כ 8 דירות. התובעים הם בעלים של 3 מ-5 דירות הבית (תתי חלקות מס' 2, 3 ו-5) המצויות במבנה החזיתי הפונה לרח' ויתקין 4, חיפה. הבעלים של תתי חלקות מס' 1 ו-4 באותו המבנה אינם צדדים להליך (להלן: "המבנה בחזית"). הנתבעות הן הבעלים של כל דירות (תתי חלקות 6-8), במבנה העורפי שכתובתו היא ויתקין 4 א', חיפה (להלן: "המבנה העורפי"). חצר משותפת מפרידה בין המבנים.

טענות התובעים-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ביום 12.6.2017 התקיים דיון בפני ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה בחיפה במסגרתו נדונה התנגדות התובעים להיתר שקיבלו הנתבעות לבניית ממ"ד, מרפסת, מעלית, מבואה, חניות ושביל גישה לרכב למבנה העורפי. במסגרת אותו דיון הסכימו הצדדים על ביטול החניות ושביל הגישה לרכב, ועל בניית שביל גישה נגיש להולכי רגל ברוחב של עד 1.80 ס"מ ללא עקירת עצי זית וחרוב הקיימים בתוואי השביל (להלן: "ההסכמות בוועדת הערר").
4. בעקבות הסכמות הצדדים בוועדת הערר נפגשו הצדדים ביום 14.7.2017 בסלון ביתו של תובע מס' 1 וחתמו על תכנית מוסכמת המדגימה את שביל הגישה המוסכם למבנה העורפי (להלן: "התוכנית המוסכמת"). עוד הוסכם כי תוגש ע"י הנתבעות בקשה למתן היתר בניה אשר תדגים את שביל הגישה המוסכם.
5. בחודש ספטמבר 2019 ביצעו הנתבעות בחצר המשותפת עבודות בניה אשר חרגו מהתכנית המוסכמת באופן שהשביל שנבנה חרג מהתוואי המוסכם, וזאת ללא שהנתבעות קיבלו בענין זה את הסכמת התובעים.
6. לתובעים הסתבר כי הנתבעות הגישו במסגרת הבקשה להיתר בניה תוכנית שאינה חתומה על ידי התובעים ואינה תואמת את התכנית המוסכמת, באופן ששביל הגישה הורחב והוארך עד לקצה המבנה העורפי.
7. הנתבעות עושות ברכוש המשותף כבשלהן בניגוד למוסכם בין לבין התובעים, ומסרבות לתת לתובעים כל מידע באשר לעבודות המבוצעות בו.
8. אין אמת בטענת הנתבעות כי השינוי שביצעו בשביל הגישה בוצע בעטיו של עץ אותו נדרש לעקוף. וממילא, קיומו של עץ נוסף בשטח, שאיננו חלק מהתכנית המוסכמת, אינו מתיר לנתבעות לסלול שביל שונה מזה שעליו הסכימו הצדדים.
9. התוואי בו נבנה שביל הגישה מסכל אפשרות לבניית ממ"ד בעתיד לדירת התובעים שעה שלדירות הנתבעות התווספו ממ"דים.
10. אשר על כן, יש לאסור בצו מניעה קבוע את השתלטותן של הנתבעות על הרכוש המשותף, להורות להן לפרק כל בניה שבוצעה בחריגה מהתכנית המוסכמת, לרבות את שביל הגישה להולכי רגל ולחייבן בהוצאות התובעים.

טענות הנתבעות-

11. בדיון שהתקיים בבקשה למתן סעד זמני הודו התובעים כי הם אינם מתנגדים לתכנית הבניה שהתקבל לגביה היתר בניה, אלא מתנגדים לבניה שנעשית בחריגה ממנו. מכאן שהתביעה זנחה את עילתה הנסמכת על הטענה בדבר חריגה מהתכנית המוסכמת.
12. המפקח על רישום מקרקעין נעדר סמכות עניינית לדון בתביעה שעילתה חוזית והיא נסמכת על הסכם שנערך בין בעלי דירות בבית המשותף ואינה קשורה לתקנון הבית. מטעם זה יש לדחות את התביעה על הסף.
13. לגופו של עניין נטען כי התובעים לא הצביעו על פגיעה ממשית בזכויותיהם שעה שהחצר מושא ההליך מצויה בעורף המבנה בחזית, והם אינם עושים בה שימוש כלשהו למעט השלכת פסולת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. ההסכמות בוועדת הערר קיבלו תוקף מחייב. מכאן שהתובעים מנועים מלטעון כעת לצורך בקבלת הסכמות בעלי הדירות בבית לבנייה המבוצעת, לא כל שכן, שעה שהחלטת וועדת הערר קבעה כי "אין צורך בדיון נוסף בוועדה המקומית" בבקשה המתוקנת שתוגש.
15. לאחר החלטת ועדת הערר הגישו הנתבעות בחודש אוגוסט 2017 בקשה מתוקנת לוועדה המקומית. בחודש אוקטובר 2017 ניתן להן היתר בניה בהתאם להסכמות בוועדת הערר. היתר הבניה ניתן על בסיס מפת מודד שגויה שהכין מודד מטעמן. הטעויות במפת המודד חייבו הארכתו של השביל על מנת למתן את שיפועו כך שיהיה שביל נגיש, וכן על מנת למנוע עקירת עץ שהתגלה בתוואי השביל המתוכנן. טעויות המדידה נגרמו בשל צמחיה עבותה ופסולת שהיו קיימים בחצר במועד ביצוע המדידה והסתירו את העץ ואת הטופוגרפיה הקיימת בעת עריכת המפה המצבית ביום 21.4.2015. הטעויות הללו התגלו רק לאחר חשיפת השטח.
16. השינוי המינורי שנדרש לבצע בתוואי השביל עולה בקנה אחד עם עקרונות ההסכמות בוועדת הערר בהיות השביל עוקף עצים כמוסכם אשר רוחבו קטן מ-1.80 מטר. אין מניעה לאשר שינוי זה במסגרת תוכנית שינויים שתוגש בסוף הבניה.
17. הסכמות הצדדים בוועדת הערר לא הגבילו את אורך ואת תוואי השביל אלא רק קבעו מגבלת רוחב ואיסור פגיעה בעצים קיימים.
18. התובעים מנועים מלהתנגד לבנייה האמורה גם מהטעם שחלקם ביצעו עבודות בניה דומות ברכוש המשותף שכללו התקנת משטח ועמוד כדורסל והצבת גדר.
19. אין אמת בטענה כי הבניה נעשתה ללא תיאום עם התובעים, שכן תובע מס' 1 נכח בכל שלבי הבניה ובא בדיון ודברים עם מפקח הבניה מטעם הנתבעות הן בע"פ והן באמצעות הווצאפ. התובעים קבלו מענה ראוי לכל פנייה שהפנו.
20. המסמך שלטענת התובעים נושא את חתימות הצדדים ונטען להיות "התכנית המוסכמת" נושא תאריך מאוחר להחלטת וועדת הערר שלאחריה לא קיימו הצדדים כל פגישה ביניהם. הנתבעות לא הסכימו לתכנית זו שנעדרות ממנה חתימות יתר בעלי הדירות בבית, לרבות חתימתה של תובעת מס' 2, והן ראו אותה לראשונה בכתב התביעה.
21. התכנית המוסכמת מעולם לא הועברה לאדריכלית הנתבעות לשם אישור המתווה, ולאור הטופוגרפיה של החצר היא איננה ישימה, וברי כי הנתבעות לא היו מסכימות לתכנית שבמסגרתה יקום שביל גישה שאינו מוגש לשימוש נכים. תכנית ההסכמה הנטענת גם לא צורפה למכתב ההתראה ששלח בא כוח התובעים ביום 19.9.2019 לבא כוח הנתבעות.
22. ככל שיוכח שהנתבעות הסכימו לתכנית המוסכמת אזי הן תטענה שמדובר בהתקשרות בחוזה עקב טעות הניתן לביטול מכוח סעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.
23. ככל שהעירייה לא תאשר במסגרת תוכנית השינויים את הסטייה מהיתר הבניה לשביל ממילא תהיינה הנתבעות מחויבות בהתאמתו להיתר.
24. לבסוף, הסעד המבוקש כפוף לעקרונות תום הלב כפי שנקבעו בפסיקה. לאמור, במבנה בחזית קיים מקלט כך שלא נדרש לבנות שם ממ"ד וצפוי גם שלתובעים לא יעמוד הרוב הנדרש של 60% לבניית ממ"ד, ומנגד הסעד המבוקש יגרום לפגיעה קשה בניידות של בעלי הדירות במבנה העורפי – קשישים כצעירים. לאור האמור, יש להעדיף את הותרתו של השביל על כנו ולדחות את התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/639/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. בדיוני הוכחות שהתקיימו ביום 8.7.2020 וביום 4.8.20 העידו מטעם התביעה תובעים מס' 1 ו-2, ומטעם ההגנה העידו: אורי פרץ, מפקח הבניה מטעם הנתבעות, אברהם חלבין, בעלה של נתבעת מס' 2, נתבעת מס' 3 וטובה שמני, האדריכלית מטעם הנתבעות. עדויות אלו הצטרפו לעדויות שנשמעו במסגרת הבקשה לסעד זמני שהוגשה בראשית ההליך שכללו את עדויות התובע מס' 1, את עדות האדריכלית שומני ואת עדות נתבעת מס' 1.

26. בהתאם להסכמות הצדדים מיום 4.8.20 (עמ' 4 לפרוטוקול שורות 13-28), סיכמו התובעים טענותיהם בע"פ, הנתבעות סיכמו טענותיהם בכתב והתובעים הגישו סיכומי תשובה בכתב. כעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

27. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה כפי שיפורט להלן.

28. ראשית אציין כי לא מצאתי לקבל את הטענה בדבר חוסר סמכות עניינית לדון בתביעה מהטעם שעילתה חוזית ונסמכת על הסכמים שנערכו בין הצדדים. עסקינן בתביעה שעילתה ביצוע שינויים ברכוש המשותף, עליהם חל סעיף 2 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אשר חל על הבית. תביעה בעניין כגון דא היא בסמכות ייחודית של המפקח על רישום מקרקעין, ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין.

29. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדר "רכוש משותף" כדלהלן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת." (הדגשה שלי י"ל)

30. אין חולק כי כל החצר המצויה בהיקף שני המבנים היא רכוש משותף, ומשכך, משביקשו הנתבעות לבנות בה שביל גישה שלא היה קיים נדרשו הן להסכמת האסיפה כללית כפי שנקבע בסעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, והקובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

31. בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 136/63 לווינהיים נגד שוורצמן פ"ד יז(3) 1722 (1963), אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

32. ויוטעם, אפילו ביצעו גם מי מהתובעים שינויים כלשהם ברכוש המשותף, דוגמת התקנת משטח בטון וכדורסל או תפיסת חזקה ע"י תובעת מס' 3, ממילא אין בכך בכדי להכשיר את הקמת השביל המבוקש, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 515/65 רבובסקי נגד גלסברג פ"ד כ' (2) 290, 293 (1966). וכן ראו ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לו(2) 444 (1983), שם נפסק כי:

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/639/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. ברי כי הקמת שביל חדש כמוה כפגיעה בחזות הבית כפי שהייתה בעת גמר הבניה, והיא מנוגדת לסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, ואינה מותרת גם מקום שבעל דירה אחר הקדים פגיעה משלו. היינו, אפילו ביצעו מי מהתובעים פגיעה קודמת ברכוש המשותף, ואין באמור כדי לקבוע כי אכן כן, ממילא פגיעה שפגע אחד אינה מכשירה את פגיעתו של האחר. הנתבעות לא טענו, וממילא לא הוכיחו, כי קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית להקמת השביל.

34. על אף האמור, וכפי שיפורט להלן, זכותן של הנתבעות לבנות את השביל קמה להן מכוח הסכמות אליהן הגיעו עם התובעים. אבחן להלן את ההסכמות שהתקבלו, והאם השביל שנבנה תואם את אותן הסכמות.

35. בשנת 2015 הגישו הנתבעות בקשה להיתר בנייה במסגרתה ביקשו, בין היתר, לבנות חניות ושביל גישה לרכבים בתחום החלקה, תוכנית הבקשה הוגשה וסומנה ת/2. השביל שהודגם בה עבר לצדו של המבנה שבחזית בצמוד לו, המשיך לעורף המבנה שבחזית, עבר בין שני המבנים עד לפינה הצפונית של החלקה שם תוכננו חניות לטובת הנתבעות. על אף התנגדות התובעים החליטה הוועדה המקומית ביום 19.12.16 לאפשר את הבניה המבוקשת.

36. על ההחלטה זו הגישו התובעים ערר לוועדת הערר המחוזית אשר קיימה דיון בעניין ביום 12.6.17. בדיון שהתקיים הגיעו הצדדים להסכמה הבאה אשר קיבלה תוקף של החלטה:

**”המשיבים מוותרים על דרך גישה ברכב ועל חניות בתחום המגרש.
הבקשה תתוקן בהתאם לאמור לעיל ותוגש לוועדה המקומית.
העוררים מסכימים להרחבות הבניה של המשיבים, כפי שאושרו ע”י הוועדה מקומית.
אחוזי הבניה המנוצלים במסגרת ההרחבה לא יחרגו מהזכויות המוקנות למשיבים על פי חלקם
היחסי ברכוש המשותף בזכויות הבניה המוקנות ובהקלה של 6%.
במקום כביש גישה לרכב יבוצע שביל גישה נגיש להולכי רגל, ברוחב של עד 1.80 מ', ללא עקירת
עצים קיימים (עץ הזית ועץ החרוב).
ככל שבעתיד יבקשו להתקין מקומות חניה בתחום המגרש, יוצג ע”י המבקשים תכנון חניה עבור
שני המבנים, באופן שכל מקומות החניה יוצעו על שטח משותף.
בכפוף לאמור, העוררים מוותרים על טענותיהם.**

החלטה

**אנו מאשרים את הסכמות הצדדים ונותנים להן תוקף של החלטה.
אין צורך בדיון נוסף בוועדה המקומית.
המשיבים יגישו בקשה מתוקנת לוועדה המקומית כמפורט, ובכפוף למילוי התנאים שנקבעו על
ידי הוועדה המקומית, יוצא היתר בניה.”**

37. מדובר על הסכמה שקיבלה תוקף של החלטה והיא מחייבת את הצדדים לה. יתירה מכך, אף לא אחד מהצדדים ערער עליה או עתר לביטולה ומשכך אני מוצאת אותה מחייבת.

38. ביום 14.7.17 נפגשו תובעים מס' 1 ו-2 עם נתבעות מס' 1 ו-3 ועם בעלה של נתבעת מס' 2 וחתמו על מסמך הסכמה בו נקבע:

**”אנחנו החתומים מטה, מסכימים לטיטוט התוכנית הזו, לרבות התיקון שנעשה במיקום שביל
הגישה ובלבד שהתוכנית שתוגש לעיריה תהיה תואמת לטיטוט זו.” (להלן: ”מסמך ההסכמה”)**

39. מעברו השני של מסמך ההסכמה אשר נושא את חתימות הצדדים הופיעה תוכנית אשר כונתה לעיל “התוכנית המוסכמת”. התוכנית אינה נושאת חתימות כלשהן.

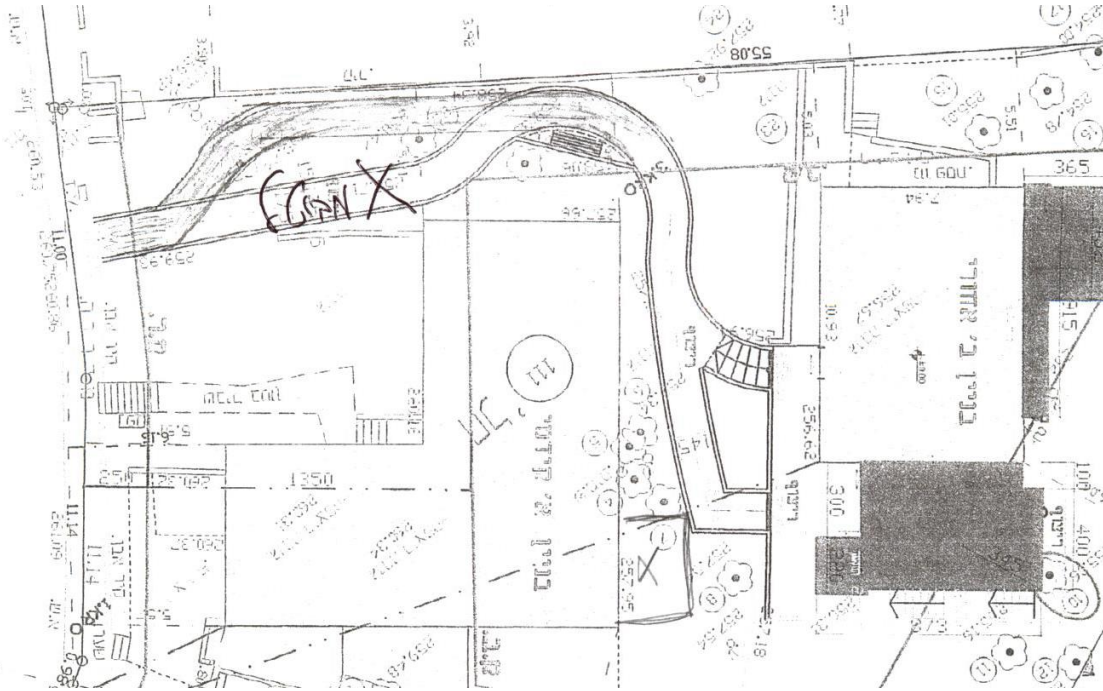
קטע מהתוכנית המוסכמת מצ”ב לפסק דיני.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



40. כפי שניתן לראות, על גבי קטע שביל בתוכנית המוסכמת סומן X ונרשם "מבוטל", ולצדו שורטט בעט מעקף לשביל אשר עובר בסמוך לגבול החלקה ומתרחק מהמבנה בחזית. מסמך ההסכמה המקורי שמעברו השני מצויה התוכנית המוסכמת הוגש וסומן ת/1.

41. הגם שבראשית ההליך טענו הנתבעות כי מסמך ההסכמה והתוכנית המוסכמת אינם מוכרים להן, והן רואות את מסמך ההסכמה לראשונה במסגרת ההליך, במהלך העדויות אישרו נתבעות מס' 1 ומס' 3 ובעלה של נתבעת מס' 2 כי החתימות המתנוססות על מסמך זה הן אכן חתימותיהם, ראו עדות נתבעת מס' 1 בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.19 שורות 38-39, עמ' 6 שורה 10, ראו עדות בעלה של נתבעת מס' 2 בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 9-10, ראו עדות נתבעת מס' 3 בעמ' 17 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 13-14.

42. לאור האמור, מסמך ההסכמה, המאוחר להסכמות בוועדת הערר, מחייב את הצדדים.

43. למשמע העדויות גם שוכנעתי כי התוכנית המוסכמת הנמצאת מעברו השני של מסמך ההסכמה היא התוכנית לגביה רשמו הצדדים כי הם "מסכימים לטייטת תוכנית זו לרבות התיקון שנעשה במיקום שביל הגישה".

44. אציין כי ככלל, עדויות נתבעות מס' 1 ו-3 ועדות ובעלה של נתבע מס' 2 היו אמינות עלי, למעט עדותן בנוגע לתוכנית המצויה מעברו השני של מסמך ההסכמה במועד החתימה עליו ומועד חשיפתן אליה (ראו עדות חלבין בעמ' 16 לפרוטוקול מיום 8.7.20 שורות 14-15, ראו עדות נתבעת מס' 3 בעמ' 17 לפרוטוקול מיום 8.7.20 שורות 18 ואילך). נראה כי העדים הנ"ל לקו בשכחה בכל הנוגע לתוכנית זו, וחלף שיכירו בקיומה ויודו כי "טייטת תוכנית זו" התייחסה לתוכנית המוסכמת הם ניסו, שלא בהצלחה רבה, לתרץ ולפרש מהי "טייטת תוכנית זו". גרסתם לגבי זהות "תוכנית זו" האמורה בטופס ההסכמות לא הייתה אמינה עלי. עדויות הנתבעים בעניין לא תאמו זו לזו, לא היו



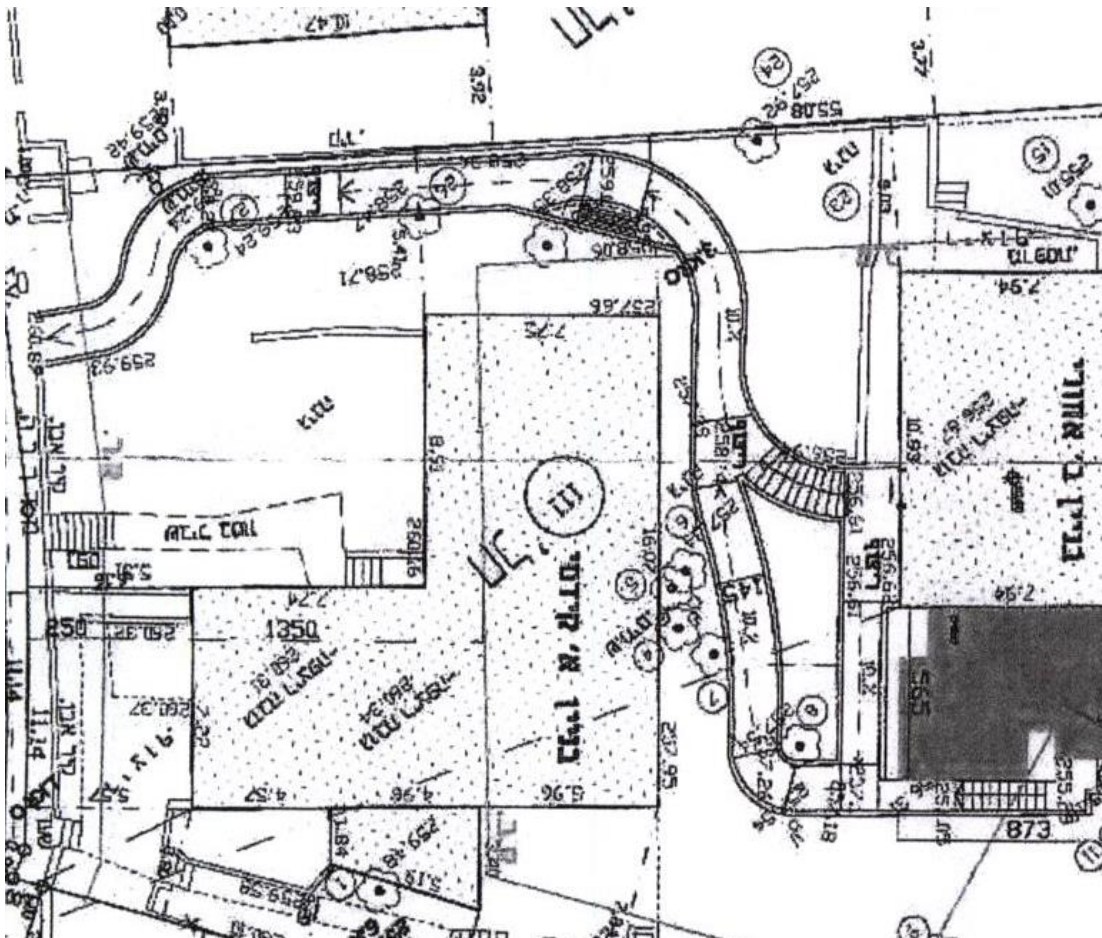
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קוהרנטיות ולא עלו בקנה אחד עם תוכן טופס ההסכמות עליו חתמו הצדדים להליך בו צוין מפורשות כי הם "מסכימים לטיוטת תוכנית זו". ויטעם, אותה תוכנית שלטענת הנתבעים "אינה מוכרת להם" מצויה מעברו השני של טופס ההסכמות הנושא את חתימותיהם המקוריות והיא אף כוללת תיקון ידני בחלקו העליון של השביל התואם בדיוק את תוכן ההסכמה במסמך ההסכמות.

45. לאחר אותה פגישה הגישה אדריכלית הנתבעות בקשה חדשה להיתר בניה לעירייה, צורפה כנספח ב' לתצהיר האדריכלית טובה שומני וקטע ממנה אף מצ"ב ויכונה: "תכנית היתר הבניה"



46. בעין בלתי מקצועית ניתן לראות כי תוכנית הבקשה להיתר בניה שהוגשה דומה עד מאד לתוכנית המוסכמת, המעקף עליו הסכימו הצדדים בתוכנית המוסכמת בחלק השביל העובר לצד המבנה בחזית הוטמע בבקשה להיתר בניה, והשוני היחיד הוא בהתארכות מסוימת (לא משמעותית) של השביל.

47. תובע מס' 1 הצהיר לפרוטוקול כי אין לו התנגדות לתוכנית היתר הבניה שהוגשה שכללה, כאמור, הארכת השביל עד לקצה המבנה שבחזית (ראו הצהרתו לפרוטוקול כי הם לא היו מתנגדים לבניה של השביל לו היה נבנה בהתאם לתוכנית היתר הבניה, עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 13.11.19 שורות 44-45 וכן בעמ' 6 שורות 9-10). דהיינו התובעים הסכימו לשביל המודגם בתוכנית היתר הבניה לעיל.

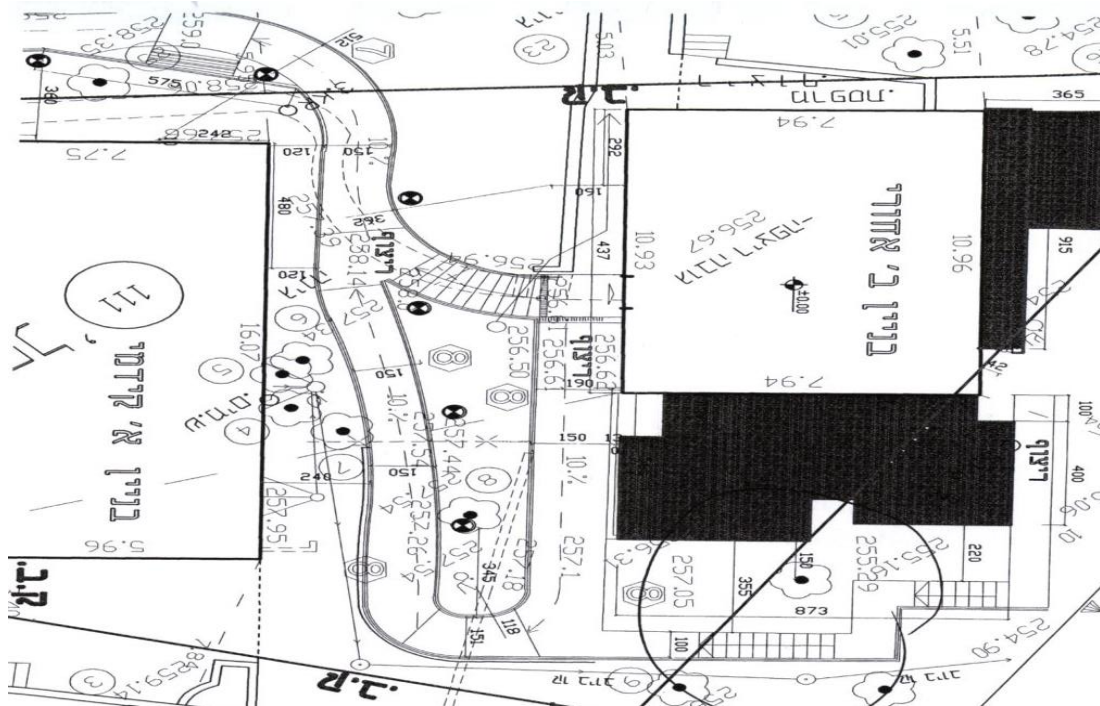


מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. ואולם, בפועל נבנה שביל ארוך יותר מהשביל המודגם בבקשה להיתר הבניה. המצב שנבנה מודגם בתוכנית שצורפה כנספח ד' לתצהיר האדריכלית טובה שומני וקטע ממנה מצ"ב ויכונה: "המצב בפועל".



49. מהשוואת המצב בפועל, המודגם, כאמור, בתשריט האחרון שצורף לעיל, לבנייה שהודגמה בתוכנית הבקשה להיתר בנייה, לה הסכימו התובעים, ולמשמע עדויות הצדדים שוכנעתי כי חלק השביל העובר בין שני המבנים עובר בתוואי דומה לתוואי המודגם בתוכנית היתר הבניה. תובע מס' 1 טען בעלמא, ולא הוכיח, כי השביל העובר בעורף המבנה בחזית נצמד למבנה בחזית יותר מכפי המודגם בתוכניות, ראו עדות התובע מס' 1 בעמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 24 ואילך. לא הוגשה כל ראיה מטעם התביעה לאמור, וחזקה על התובעים שאם אכן היו דברים בגו הם היו מגישים חוות דעת של מודד או של אדריכל אשר תתמודד באמור.

50. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים על כך שהשביל שנבנה ארוך יותר מהשביל שהודגם בתוכנית הבקשה להיתר בניה. לאמור, השביל שנבנה ארוך יותר מהמתוכנן. מחומר הראיות עלה כי אורך השביל הוא השוני היחיד בין המצב בפועל לבין המצב שאושר בתוכנית היתר הבניה. התובעים טענו כי הנתבעות לא היו רשאיות להאריך את השביל מבלי שקיבלו את הסכמתם. הנתבעות נימקו את הצורך להאריך את השביל בטעות שנפלה במפת המודד שהיוותה בסיס לתוכנית היתר הבניה אשר לא לקחה בחשבון עץ שהיה קיים במקום ונדרש לבצע לו מעקף, ואת הטופוגרפיה של החלקה שחייבה הארכתו של השביל על מנת ליצור לו שיפוע מתון ונגיש, ראו עדות האדריכלית שומני בפרוטוקול הדיון מיום 18.11.19 עמ' 2 שורות 35-36, עמ' 4 שורות 39-43 ושורות 48-50 ועמ' 5 שורות 18-20, ראו את עדות נתבעת מס' 1 בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 18.11.19 שורות 24-32, וראו את עדות המפקח פרי בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 11-19. תובע מס' 1 נשאל בעדותו לעמדתו ביחס לעץ שהתגלה במהלך ביצוע העבודות ואישר כי לא היה מסכים לכריתתו, אף לא לצורך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיצור השביל, ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 14-19. עדויות אלו היו אמינות עלי.

51. תובע מס' 1 נשאל לסיבת התנגדותו להארכת השביל והשיב כי קיימים לכך שלושה טעמים: האחד, ההפרעה שהוא גורם לאפשרות התובעים להוציא אופניים מהמחסן. השני, שהוא מונע מהתובעים לבנות ממ"ד. השלישי, הארכת השביל היא בניגוד להסכם בין הצדדים, ראו עמ' 10 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 8-11.

52. טעם ההתנגדות הראשון נטען בעלמא ולא הוכח. ראשית, לא ברור מהו אותו מחסן שנטען כי קיימת הפרעה להוציא ממנו חפצים, ולא ברור למי מבעלי הדירות בחלקה קיימות בו זכויות, ככל שקיימות. כמו כן, לא הוברר הכיצד בנייתו של השביל מונעת הוצאת חפצים מאותו מחסן. טעם ההתנגדות השני אינו עולה בקנה אחד עם הנתונים שעלו מהתוכניות לעיל. תובע מס' 1 טען כי בניית השביל תסכל אפשרות לבנות ממ"ד במיקום שסימן בו X במוצג ת/1. דא עקא, התובע מס' 1 שכח לציין כי הוא הצהיר לפרוטוקול כי הוא אינו מתנגד לבנייה לפי תוכנית היתר הבניה שהובאה לעיל, בה תוואי השביל זהה לתוואי השביל שנבנה בפועל באותו אזור לגביו הביע התובע את רצונו לבנות את הממ"ד. לעניין הטעם השלישי, הוא בנייה בניגוד להסכם, אתייחס להלן.

53. לעניין הצורך התכנוני להאריך את השביל מוצאת אני להפנות לתצהיר עדותו הראשית של המודד ברמן בו תיאר המודד כי המדידות שערך נעשו בתנאים קשים של צמחיה סבוכה שהקשו לזהות את השיפועים של המגרש ופספסו את עץ האלון שהתגלה רק לאחר חישוף הקרקע. עדותו זו לא נסתרה, והתובעים ויתרו על חקירתו הנגדית. האדריכלית שומני הסבירה בעדותה כי השביל נבנה ארוך יותר בשל אילוצים הנדסיים שחייבו הארכתו לצורך עמידה בתנאי וועדת הערר שדרשו שיהיה נגיש, ראו עדותה בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 4.8.20 שורות 22 ואילך. עדותה, אשר נשמעה בשני מועדים שונים, הייתה אמינה ועקבית. מנגד, התובעים לא הביאו כל חוות דעת הנדסית שתתמוך בטענתם כי ניתן היה לבנות שביל נגיש קצר יותר. לאור האמור, שוכנעתי כי היה צורך הנדסי להאריך את השביל.

54. מעדות מפקח הבניה מר פרי עלה כי הארכת השביל במטר או שניים אינה טעונה הגשה של בקשה חדשה להיתר בניה ודי בהגשת תכנית שינויים בסוף הבניה, ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 28-40. האמור לא הופרך ע"י התובעים.

55. מבחינת קניינית, נדרשת אני לקבוע האם הארכת השביל עולה בקנה אחד עם הסכמות הצדדים, שפורטו לעיל, או מנוגדת לה. לצורך כך אפנה, ראשית, למסגרת הנורמטיבית החלה על פרשנות הסכמים ורלוונטית בענייננו לפרשנות שיש ליתן להסכם שהתקבל בוועדת הערר ולמסמך ההסכמה.

המסגרת הנורמטיבית לפרשנות ההסכמים-

56. בית המשפט דן ארוכות ורבות בדבר פרשנותם של חוזים, וביחס שבין לשון החוזה לבין תכליתו כפי שהיא משתקפת בנסיבות חיזויות לחוזה. בפסיקה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. "ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ראו ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פסקה 17 (פורסם בנבו, 3.9.2019); ראו גם ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוגי, פסקה 10 (פורסם בנבו, 23.5.2016). ברוח זו קובע סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (כפי שתוקן בתיקון מס' 2 לחוק משנת 2011) כי: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/639/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו, ראו גם ע"א 1536/15 פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פסקה 46 (פורסם בנבו, 8.2.2018).

57. כן נקבע בפסיקה שככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה. בתוך כך, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג המקובל בעניין (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פסקה 42 (פורסם בנבו, 6.9.2017).

58. בע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 20.11.19) (להלן: "ביבי כבישים") התייחס בית המשפט להלכה ששלטה בכיפה בהתאם לע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995) (להלן: "הלכת אפרופים") אשר קבעה כי חוזה יש לפרש, בראש ובראשונה, לפי תכליתו הסובייקטיבית, ובאין אפשרות לקבוע את תכליתו הסובייקטיבית של החוזה על ידי התחקות אחר כוונות הצדדים, על בית המשפט לפרש את החוזה לפי תכליתו האובייקטיבית, וקבע, כי לא נכון להחיל גישה פרשנית זו בכל חוזה וחוזה היות ש"לא כל החוזים נולדו שווים". בפסק דינו ציין בית המשפט כי רמת הפירוט של החיובים והזכויות איננה זהה בכל חוזה וחוזה, ישנם "חוזים פתוחים" שנדרשת השלמתם ו"חוזים סגורים" עם תניות מלאות וברורות שהוגדרו באופן ברור ונהיר. ישנם חוזים שנערכו בין צדדים שווים ואחרים בהם הצדדים לו אינם שווים ולא נכון להפעיל כללי פרשנות זהים לכולם.

59. כעת, לאורם של עקרונות אלו שהותו בפסיקה אפרש את ההסכמים שנכרתו ונחתמו בין הצדדים.

60. ההסכמות שקיבלו תוקף מחייב בוועדת הערר וטופס ההסכמות שנחתם מאוחר יותר הם חוזים שנערכו בין 6 בעלי דירות בבית (התובעים) שהם בעלים של 3 דירות והנתבעות שהם בעלים של 3 דירות). לעריכת ההסכם שקיבל תוקף מחייב בוועדת הערר היו שותפים גם באי כוח שני הצדדים, והוא נערך וגובש בצוותא חדא ע"י כל הצדדים ובסיוע חברי וועדת הערר. טופס ההסכמות נערך ע"י הצדדים להליך ללא באי כוחם. בעניין זה נכון, לדידי, להפעיל את כלל הפרשנות שנקבע בפסק דין ביבי כבישים הנותן משנה תוקף ללשון החוזה.

ההסכמות בוועדת הערר-

61. מעיון בנוסח ההסכמות בוועדת הערר ניתן לראות כי בראש מעייניהם של התובעים-העוררים עמד הרצון לבטל את החניות ואת שביל הגישה ברכב לחלקה, וברוח זו נקבע כי רוחב השביל לא יעלה על 1.80 מ'. ציון העובדה שלא יעקרו עצים בתוואי השביל מעידה על הדגש שנתנו הצדדים לשימור הצמחייה הקיימת. תנאים אלו צוינו באופן מפורש בהסכמות. חזקה על התובעים ובאי כוחם שאם היה להם חשוב מה יהיה אורכו של השביל או כי התוכנית החדשה שתוגש לעירייה תובא לאישורם תחילה היו עומדים על כך שהאמור ייכלל בין תנאי ההסכמות. בהסכמות בוועדת הערר אין כל התייחסות לאורך השביל, ואין דרישה לכך שהבקשה להיתר בניה שתוגש לעירייה תובא לעיונם/לאישורם של התובעים, וגם אין התניה בדבר קיום פגישה בין הצדדים בה תגובשנה הסכמות לגבי תוואי השביל, ראו גם עדות התובע מס' 1 המאשרת את האמור בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 24-27. ואם לא די בכך, נכללה בהסכמות אמירה מפורשת שבכפוף לתנאים המפורטים "העוררים מוותרים על טענותיהם".

62. תובע מס' 1 הבהיר בעדותו כי הדברים לא נכנסו להסכמות בוועדת הערר אך הייתה הבנה בע"פ שהצדדים יפגשו ויקבעו את תוואי השביל. ספק בעיני אם אכן סוכם בוועדת הערר על פגישה כאמור, ומצטרפת אני לספקנותו של ב"כ הנתבעים בעניין, עת שאל את התובע בחקירתו הנגדית:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"ניהלתם נגדם מלחמת חורמה בועדה המקומית ולאחר מכן בוועדת ערר. במשך 3 שנים לא אפשרתם להם לבצע את מה שרצו והיום אתה אומר לי שהאמנתם להם והכל היה על מי מנוחות".

63. לדידי, התובעים, אשר היו מיוצגים בעת ההגעה להסכמות בוועדת הערר, לא היו מסתפקים ברישום התנאים בדבר רוחב השביל ואי עקירת עצים, ומסכימים שתיכלל בהסכמות הסכמתם לוותר על יתר טענותיהם בהינתן שהיו להם דרישות או תנאים נוספים כגון: אורכו של השביל או הצורך בקבלת אישור המוקדם לתוואי השביל טרם הגשת הבקשה להיתר בנייה, ואני נוטה לאמץ בעניין זה את גרסת הנתבעות לפיה ההסכמות הכתובות שקפו את כל אשר הוסכם עליו.

ההסכמות בטופס ההסכמה ובתוכנית המוסכמת-

64. גם בתוכנית המוסכמת אין התייחסות מפורשת כלשהי לאורך השביל, ונראה כי התוכנית נערכה בעקבות רצון הטוב של הנתבעות להיעתר לבקשת התובעים להרחיק את השביל העובר לצד המבנה מדירותיהם לכיוון גבול החלקה כמודגם בתוכנית המוסכמת.

65. זאת ועוד, במכתב ששלח ב"כ התובעים לב"כ נתבעות ביום 19.9.19, צורף כנספח 5 לתצהיר תובע מס' 1, צוין כי הנתבעות מבצעות עבודות ברכוש המשותף **"בניגוד להסכמה אליה הגיעו בוועדת הערר"**. במכתב לא הוזכרה ולו בחצי מילה ההפרה הנטענת של תוכנית ההסכמות. נראה כי התובעים בעצמם לא נתנו משקל וערך לטופס ההסכמה ולא ביקשו לחייב מכוחו את הנתבעות בחיובים כלשהם. תובעים מס' 1 ו-2 התבקשו בחקירתם הנגדית ליתן הסבר מדוע בא כוחם לא הזכיר במכתבו את טופס ההסכמה כמחייב את הצדדים, אך לא נתנו בעניין כל תשובה אשר תסבר את האוזן, ראו עדות תובעת מס' 2 בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 32-29 ואת עדות תובע מס' 1 בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 22-26.

66. מעדות חלבין, בעלה של נתבעת מס' 2, עלה כי הפגישה בה נחתם טופס ההסכמה באה על רקע חוסר שביעות רצונם של התובעים מכך שהשביל המתוכנן עובר צמוד למבנה שבחזית בו מצויות דירותיהם, והם ביקשו להסיטו לכיוון גבול החלקה, ראו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 13-16, שורות 20-21 ושורות 31-33. מעדותו עלה מפורשות כי ההסכמה בטופס ההסכמה התייחסה רק להרחקת השביל לצד המבנה שבחזית לכיוון גבול החלקה.

67. חלבין חזר והבהיר בעמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 8.7.20 שורות 33-34 כי התוכנית המוסכמת, אותה לטענתו לא ראה במועד החתימה על טופס ההסכמה, אכן משקפת את הסכמתם להסטת חלקו העליון של השביל לכיוון גבול החלקה, אך כלל לא דובר בפגישה על המשכו של השביל בחלק העובר בין שני המבנים. גם נתבעת מס' 3 העידה כי "כל הפגישה היתה תיקון תוואי השביל שצריך להזיז אותו שמאלה", ראו עדותה בעמ' 18 לפרוטוקול מיום 8.7.20 שורה 32. האדריכלית שומני העידה כי חלבין ביקש ממנה להסיט את חלקו העליון של השביל שמאלה לכיוון גבול החלקה וכך אכן עשתה, ראו עדותה בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 4.8.20 שורות 8-12.

68. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי בחומר הראיות שהוגש שוכנעתי כי התובעים נתנו במסגרת וועדת הערר הסכמה מפורשת וברורה לכך שיבנה שביל נגיש תוך שמירה על עצים קיימים וללא כל תנאי רשום לעניין אורכו. לא הופרכה טענת הנתבעות כי השביל הוארך בשל הצורך לבנות אותו נגיש ותוך עקיפת עצים קיימים. כן מצאתי לאמץ את גרסת הנתבעים ולפיה ההסכמות שהתקבלו בין הצדדים לאחר וועדת הערר ביום 14.7.17 בטופס ההסכמה התייחסו רק להסטת חלקו העליון של השביל לכיוון גבול החלקה ולא לחלקיו האחרים של השביל. הסטה שגם בוצעה בפועל.

סוף דבר-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/639/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

69. לא מצאתי כי הארכת השביל גורמת לתובעים לנזק בהשוואה לבנייה שהייתה מבוצעת בהתאם להיתר הבניה, לגביה הצהירו לפרוטוקול כי אינם מתנגדים לה.

70. לא מצאתי כי ההסכמות שהתקבלו בוועדת הערר או במסגרת טופס ההסכמה והתוכנית המוסכמת מונעות מהנתבעות לבנות את השביל כפי שנבנה.

71. לאור האמור, התביעה נדחית תוך חיוב התובעים, ביחד ולחוד, בהוצאות הנתבעות, ביחד, בסך כולל של 8,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (6.11.19) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן ביום יח' באלול תש"ף (7.9.20) בהיעדר הצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין